

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449 -
4450/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดระนอง
นายอำนวย กิตติพงษ์พิศาล กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 108, มาตรา 152 ตรี

จำเลยผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ขนแร่ออกจากสถานที่ซื้อแร่ไปแต่งและฝากไว้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขนแร่ การขนแร่ออกนอกสถานที่ซื้อแร่จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแร่ มาตรา 108 จำเลยจะอ้างเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อพิสูจน์ตามมาตรา 152 ตรีว่าการที่แร่ขาดบัญชีมิใช่ความผิดของจำเลยหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อแร่ ต้องเก็บแร่ไว้ในสถานที่ซื้อแร่ของจำเลยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 ได้ทำให้แร่ดิบุกและแร่รูลแพร่กระจายไปจากบัญชีแสดงแร่คงเหลือของจำเลย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 10, 17, 152 ตรี

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษปรับ

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 152 ตรีกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 25 มีใจความว่าในกรณีที่ปรากฏว่าแร่ขาดหายไปจากบัญชีแสดงแร่คงเหลือของผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า การขาดหายของแร่นั้นมิได้เกิดจากความผิดของตน ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ต้องระวางโทษ ฯลฯ และตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ต้องเก็บแร่ไว้ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่ หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับอนุญาตแสดงว่าผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่จะต้องเก็บแร่ที่ซื้อไว้ ณ สถานที่ซึ่งระบุไว้เท่านั้น จะนำแร่ไปเก็บนอกสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ การขนย้ายจะกระทำได้อีกก็ต้องขออนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 และการขนแร่จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งที่กำหนดในใบอนุญาตแต่ละคราวต้องขนได้ตามปริมาณที่กำหนดในใบอนุญาตเท่านั้น จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายที่จะควบคุมทั้งจำนวนแร่ และสถานที่เก็บแร่ กล่าวคือ ให้เก็บได้เฉพาะสถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ถ้าจะขนย้ายก็ต้องได้รับอนุญาตทั้งการขนแต่ละครั้งต้องขนตามปริมาณที่กำหนดในใบอนุญาต ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสามต้องการขนแร่ออกนอกสถานที่เก็บแร่ตามใบอนุญาตก็ต้องขออนุญาต แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสามได้ขออนุญาต การขนแร่ดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบ ในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบทำแร่ฯ ตรวจพบว่าที่ร้านของจำเลยทั้งสามไม่มีแร่อยู่ตามบัญชีแสดงแร่คงเหลือ จำเลยทั้งสามอ้างว่านำแร่ไปแต่งและฝากที่นอกร้านรับซื้อแร่เป็นเหตุให้แร่ขาดบัญชีไป เมื่อการนำแร่ออกจากสถานที่ซื้อแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตขนแร่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยทั้งสามจะอ้างเหตุดังกล่าวเป็นการพิสูจน์

ว่าการที่แร่ธาตุที่มีใช้ความผิดของจำเลยหาได้ไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสาม
เป็นความผิดตามโจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>